

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4017/2534

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
นายสมศักดิ์ ชัชราวรรณ

โจทก์
เจ้าหนี้
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 166, มาตรา 655 วรรคสอง, มาตรา 856

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคแรก (5)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีที่มีกำหนดระยะเวลา ไม่มีการเบิกเงิน หรือนำเงินเข้าบัญชี จึงไม่มีการเดินสะพัดและหักทอนบัญชีกันอีกต่อไป พฤติการณ์ ดังกล่าวแสดงว่าคู่สัญญาไม่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาอีกต่อไป สัญญาเบิกเงินเกิน บัญชีซึ่งผู้ฝากเงินต้องนำเงินเข้าบัญชีและมีการหักทอนกันเป็นระยะเวลาอันเป็น สัญญาบัญชีเดินสะพัดจึงสิ้นสุดนับแต่ถึงกำหนดในสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 856 หากจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาหรือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้ ก่อนสัญญาจึงจะเลิกกันไม่ ทั้งเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีการบอกเลิก สัญญาอีก เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นต่อไปนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 655 วรรคสอง

ข้อสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกำหนดให้ส่งดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือน มิฉะนั้นยอมให้นำดอกเบี้ยที่ค้างชำระทบเข้ากับจำนวนเงิน เบิกเกินบัญชีทันทีที่ค้างชำระเป็นคราว ๆ ไป และให้กลายเป็นเงินเบิกเกินบัญชี กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้เป็นรายเดือน ดังนั้น ดอกเบี้ยนับแต่ วันที่ 6 ตุลาคม 2519 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2519 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของสัญญานั้นยัง

ไม่ถึงหนึ่งเดือนตามสัญญา เจ้าหนึ่จึงคิดดอกเบี๊ยะทบตันไม่ได้ ปัญหาหนึ่แม่เจ้าพนักงาน-พิทักษ์ทรัพย์มิได้ฎีกา แต่เป็นดอกเบี๊ยะที่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ และกฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายพิเศษมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองบรรดาเจ้าหนึ่ให้ได้รับชำระหนึ่หรือส่วนแบ่งอย่างเป็นธรรม ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

คดีนี้เจ้าหนึ่เป็นโจทก์ผู้ฟ้องคดี ดอกเบี๊ยะค้างส่งจึงนับแต่วันก่อนฟ้องย้อนหลังไปซึ่งเจ้าหนึ่มีสิทธิเรียกได้เพียง 5 ปี ดอกเบี๊ยะก่อนนั้นเป็นอันขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 ส่วนดอกเบี๊ยะนับแต่วันฟ้องไปจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดเจ้าหนึ่มีสิทธิเรียกได้เพราะมิใช่ดอกเบี๊ยะค้างส่ง แต่เมื่อเจ้าหนึ่ไม่ฎีกา จึงให้ได้รับดอกเบี๊ยะทั้งหมดเพียง5 ปี ตามศาลอุทธรณ์วินิจฉัย

คดีนี้เจ้าหนึ่เป็นโจทก์ผู้ฟ้องคดี ดอกเบี๊ยะค้างส่งจึงนับแต่วันก่อนฟ้องย้อนหลังไปซึ่งเจ้าหนึ่มีสิทธิเรียกได้เพียง 5 ปี ดอกเบี๊ยะก่อนนั้นเป็นอันขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 ส่วนดอกเบี๊ยะนับแต่วันฟ้องไปจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดเจ้าหนึ่มีสิทธิเรียกได้เพราะมิใช่ดอกเบี๊ยะค้างส่ง แต่เมื่อเจ้าหนึ่ไม่ฎีกา จึงให้ได้รับดอกเบี๊ยะทั้งหมดเพียง5 ปี ตามศาลอุทธรณ์วินิจฉัย

(สมพงษ์ สนธิเณร-สวิน อักขราษฎร์-จรัส อุดมวรชาติ)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายวิศิษฐ์ เสวกพันธ์
ศาลอุทธรณ์ - นายวิชา มหาคุณ

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ